

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 6 rabia II 1425 – 25 mai 2004

147^{ème} année

N° 42

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

Nomination d'un directeur..... 1363

Ministère de l'Intérieur et du Développement Local

Attribution de la classe exceptionnelle à l'emploi de sous-directeur..... 1363

Ministère des Affaires Etrangères

Décret n° 2004-1144 du 17 mai 2004, portant publication de la convention entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Populaire de Chine dans le domaine du transport maritime..... 1363

Nomination d'un inspecteur adjoint, directeur adjoint..... 1374

Ministère du Développement et de la Coopération Internationale

Arrêté du ministre du développement et de la coopération internationale du 18 mai 2004, portant approbation du calendrier de conservation des documents spécifiques à l'agence tunisienne de coopération technique..... 1374

Ministère de l'Agriculture, de l'Environnement et des Ressources Hydrauliques

Attribution de l'Ordre national du mérite dans le secteur de l'agriculture..... 1374

Arrêté du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques du 18 mai 2004, portant homologation du plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué de Sbiba 15-16 (1^{ère} tranche) de la délégation de Sbiba, au gouvernorat de Kasserine..... 1374

Ministère de l'Industrie et de l'Energie

Nomination d'un directeur..... 1376

Nomination d'un sous-directeur..... 1376

Nomination d'un membre à la commission de suivi des entreprises économiques..... 1376

Ministère du Tourisme et de l'Artisanat

Arrêté du ministre du tourisme et de l'artisanat du 19 mai 2004, portant création de la commission nationale du tourisme et fixation de ses attributions, sa composition et ses modalités de fonctionnement.....	1376
Nomination d'un membre au conseil d'administration de l'agence foncière touristique.....	1377

Ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Loisirs

Attribution de la classe exceptionnelle à l'emploi de sous-directeur.....	1377
Nomination de sous-directeurs.....	1377
Nomination de chefs de service.....	1378

Ministère de la Santé Publique

Nomination d'un chef de service.....	1378
Nomination d'un membre au conseil d'entreprise de l'agence internationale de contrôle sanitaire et environnemental des produits.....	1378

Ministère de l'Education et de la Formation

Attribution de la classe exceptionnelle à l'emploi de directeur.....	1378
Attribution de la classe exceptionnelle à l'emploi de sous-directeur.....	1378
Nomination d'un sous-directeur.....	1378
Nomination de chefs de service.....	1378

Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Technologie

Nomination du directeur de l'institut supérieur de formation des maîtres de Gafsa.....	1378
Nomination d'un secrétaire général d'université.....	1379
Nomination d'un directeur d'établissement des œuvres universitaires de la catégorie "A"..	1379
Nomination de secrétaires principaux d'université.....	1379
Nomination d'un secrétaire principal d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche.....	1379

Ministère de l'Emploi

Nomination de directeurs régionaux de l'emploi.....	1379
---	------

Avis et Communications**Banque Centrale de Tunisie**

Situation générale décadaire de la Banque Centrale de Tunisie.....	1380
--	------

décrets et arrêtés

PREMIER MINISTERE

NOMINATION

Par décret n° 2004-1142 du 18 mai 2004.

Monsieur Souheib Bramli, professeur principal de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de directeur d'administration centrale aux services du mufti de la République Tunisienne au Premier ministère.

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL

NOMINATION

Par décret n° 2004-1143 du 18 mai 2004.

La classe exceptionnelle à l'emploi de sous-directeur d'administration centrale, est accordée à Monsieur Islah Oueslati, ingénieur en chef, chargé des fonctions de sous-directeur de l'exploitation à la direction des transmissions au ministère de l'intérieur et du développement local.

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

Décret n° 2004-1144 du 17 mai 2004, portant publication de la convention entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Populaire de Chine dans le domaine du transport maritime.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des affaires étrangères,

Vu la loi n° 2003-55 du 29 juillet 2003, portant approbation de la convention entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Populaire de Chine dans le domaine du transport maritime, conclue à Tunis le 16 avril 2002,

Vu le décret n° 84-1242 du 20 octobre 1984, fixant les attributions du ministère des affaires étrangères,

Vu le décret n° 2003-2244 du 27 octobre 2003, portant ratification de la convention entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Populaire de Chine dans le domaine du transport maritime, conclue à Tunis le 16 avril 2002.

Décète :

Article premier. - Est publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne, en annexe au présent décret, la convention entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Populaire de Chine dans le domaine du transport maritime, conclue à Tunis le 16 avril 2002.

Art. 2. - Le Premier ministre et les ministres concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 17 mai 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

*Agreement between
the Government of the Republic of Tunisia
And The Government of the People's Republic of China
on Maritime Transport*

The Government of the Republic of Tunisia and the Government of the People's Republic of China (*hereinafter referred to as « the Contracting Parties »*) ;

For the purpose of further developing friendly relations between the two countries, strengthening their cooperation in the field of maritime transport ;

Adhering to international maritime agreements which both Contracting Parties implement ;

On the basis of equality and mutual benefit, freedom of navigation and the principle of non-discrimination ;

Have concluded as follows :

*Article 1
Definitions*

In this agreement :

1. The term of « *Vessel* » means any merchant vessel registered in the territory of one Contracting Party in accordance with its national law, flying the national flag of this Contracting Party and engaged in international maritime transport, including merchant vessels under flag of a third state acceptable to the other Contracting Party and owned or operated by shipping companies of one Contracting Party. This term, however, shall not include :

- ❖ Warships ;
- ❖ Fishing ships ;
- ❖ Scientific research vessels ; and
- ❖ Other public ships built and used for non-commercial purpose.

2. The term of « *Members of the crew* » means the master and other persons working or servicing on board ship, who hold the identity documents as referred to in article 8 of this Agreement and whose names are included in the crew list of the vessel.
3. The term « *Shipping companies* » means any economic entity in compliance with the following conditions :
 - ❖ To be established in the territory of one Contracting Party and have its head office therein ;
 - ❖ To undertake all the civil responsibilities independently ;
 - ❖ To be engaged in the business of international maritime transport with its owned or operated vessels.
4. The term of « *Port* » means international commercial ports of the Contracting Parties open to foreign vessels.
5. The term of « *Competent authorities* » means :
 - ❖ In the Republic of Tunisia : *The Ministry in charge of the merchant marine or such other body authorized to perform merchant shipping or related maritime functions.*
 - ❖ In the People's Republic of China : *The Ministry of Communications.*

Article 2

Rights of operating

1. Vessels of either Contracting Party have the right to sail between the international commercial ports of both Contracting Parties open to foreign vessels to engage in cargo and passenger transport between the two Contracting Parties or between either Contracting Party and a third country.
2. The provisions in paragraph 1 of this Article do not affect the right of commercial vessels of a third country in the transport of passengers and cargo between the Contracting Parties.

Article 3

Cabotage

1. This Agreement does not apply to cabotage and inland water transport as well as activities reserved by either Contracting Party to its national organizations in accordance with its national laws, such as towage operation, piloting, salvage and port services in its territorial sea and inland waters.
2. While vessels of one Contracting Party sail from one port of the other Contracting Party to another in order to load cargo abroad or unload cargo from abroad, it shall not be regarded as cabotage and inland water transport. The same goes with passenger transport.

Article 4

Cooperation

Both Contracting Parties encourage their respective maritime authorities, and their maritime and port organizations and enterprises in particular, to cooperate, including but not limited to, in the following aspects :

- a. to promote maritime and port development of both Contracting Parties on the basis of equality and mutual benefit, and eliminate any obstacles which might hamper the development thereof ;
- b. to make full and effective use of the maritime fleet of the Contracting Parties so as to satisfy the transport demand for their foreign trade ;
- c. to ensure the safety of navigation, including the safety of vessel, members of the crew, passenger and cargo, and the protection of environment ;
- d. to enhance business, scientific and technical contacts and exchanges of experiences ;
- e. to exchange information on activities of international organizations and on international maritime agreements.

Article 5
Treatment of vessels in port

1. Each Contracting Party shall mutually grant vessels of the other Contracting Party the most-favoured-nation treatment in respects of port access, paying port dues, charges and tonnage dues ; proceeding customs, quarantine and other formalities in port ; berthing, shifting, loading/unloading cargo, embarking/disembarking passengers ; as well as in supplying provisions for vessels, members of the crew and passengers.
2. Port facilities and piloting services of one Contracting Party shall be provided to vessels of the other Contracting Party in way of the most-favoured-nation treatment.
3. The payment of port charges and dues by a vessel of a Contracting Party in a port of the other Contracting Party shall be made in currency freely convertible in accordance with the applicable internal law of the other Contracting Party.
4. The internal law relating to fiscal matters in force in one Contracting Party shall apply to all supplies and spare parts taken aboard by vessels of the other Contracting Party in the ports of the former Contracting Party.

Article 6
Facilitation of transport

The Contracting Parties shall, within the limits of their respective laws and regulations, take all appropriate measures to facilitate and expedite maritime transport to avoid unnecessary delay of vessels, and simplify and expedite as much as possible the relevant procedures of vessels.

Article 7
Documentation of vessels

1. Each Contracting Party recognizes the certificates of nationality and other ship's documents held by vessels of the other Contracting Party and issued by the competent authorities of the flag state.

2. Vessels of one Contracting Party holding valid tonnage certificates issued in compliance with the International Convention on Tonnage Measurement of Ships, 1969 and accepted by the other Contracting Party shall not be re-measured in the ports of the other Contracting Party. All dues and charges affected on the tonnage of vessels shall be calculated and collected thereof.

Article 8

Identity documents of the members of the crew

1. Each Contracting Party recognizes the identity documents issued by the competent authorities of the other Contracting Party for its members of the crew. These identity documents are :
 - ❖ for the Tunisian crew : ♦ *Seaman's book, or*
♦ *Seaman's identity declaration.*
 - ❖ for the Chinese crew : « *Seafarer's passeport of the People's Republic of China* » ;
2. The identity documents held by members of the crew of a third country employed on board vessels of one Contracting Party which are issued by the relevant authorities of that third country shall also be recognized as valid documentation if such documents are sufficient as passports or as passport substitutes in accordance with the laws and regulations of the other Contracting Party. However, when these members of the crew are active away from their vessels, they shall hold proofs of their employment on board their vessels.

Article 9

Stop over by members of the crew

1. During the stay of a vessel of one Contracting Party in the port of the other Contracting Party, members of the crew of the vessel holding the identity documents as referred to in Article 8 of this Agreement may go ashore, without visa, and stop over in the city or town where the port is located in accordance with the relevant regulations of the staying country, provided that the master of the vessel has, in accordance with the regulations of the port, submitted the crew list to the relevant authorities of the port.

2. Sick members of the crew requiring hospitalization in the territory of the other Contracting Party shall be permitted by the relevant authorities of the other Contracting Party to remain in hospital for the time necessary for such treatment and then return to their home country by means of traffic or proceed to another port of that Contracting Party to join their vessels.
3. When the above-mentioned members of the crew leave and return to their vessels, they shall go through the formalities in force in ports for passport control and customs control.

Article 10

Entry, departure and transit by members of the crew

1. Members of the crew of one Contracting Party holding the identity documents as referred to in Article 8 of this Agreement may enter, leave or transit the territory of the other Contracting Party by means of any traffic as passengers for reasons of joining their vessels, transferring to another vessel, being repatriated or for other reasons acceptable by the relevant competent authorities of the other Contracting Party after they obtain visas from the relevant competent authorities of the other Contracting Party who shall issue the visas in shortest possible time.
2. Each Contracting Party reserves its right to refuse the entry into its territory by members of the crew whom it considers undesirable, even though these members of the crew have the identity documents as referred to in Article 8 of this Agreement.
3. The provisions in this Agreement do not affect the laws and regulations of each Contracting Party concerning the entry, stay and departure by foreigners.

Article 11

Mutual contact and meeting

The master of a vessel of each Contracting Party or his designated members of the crew may contact and meet with the official representatives of their country and ship-owners or their representatives, or vice versa, after they have completed the procedures stipulated by relevant laws and regulations of the staying country.

Article 12
Internal affairs on board vessel

1. During the stay of vessels, members of the crew, passengers and cargo of one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party, they shall be subject to the relevant laws and regulations of the other Contracting Party.
2. Neither the relevant authorities of one Contracting Party shall interfere in internal affairs on board vessels of the other Contracting Party which are in the territorial sea or ports of one Contracting Party, nor shall the judicial authorities of one Contracting Party exercise its judicial powers over the offence on board vessels of the other Contracting Party, unless it is so required or agreed to by the master, diplomatic representatives or consular officials of the other Contracting Party, except where :
 - a. the offence on board the vessel involves the territory of one Contracting Party or its nationals ;
 - b. the result of the offence harms the public order or security of one Contracting Party ;
 - c. the offence on board the vessel involves persons other than the members of the crew of the vessel ; or
 - d. measures taken by one Contracting Party to suppress illicit traffic in narcotic drugs or psychotropic substances.
3. When the court or other relevant authorities of one Contracting Party intend to adopt any compulsory measure or exercise official investigation on board a vessel of the other Contracting Party which is in the territorial sea or port of one Contracting Party under the circumstances mentioned in paragraph 2 of this Article, it shall be notified in advance to a diplomatic representative or consular official of the other Contracting Party and convenience shall be provided to that representative or official for his contact with the vessel. However, the notice may be given simultaneously with the action to be done under emergency.

4. The provisions in paragraph 2 of this Article do not affect the rights of supervision and investigation of each Contracting Party under its national laws.

Article 13

Incident

1. Should a vessel of one Contracting Party encounter a danger or other incident in the territorial sea or the vicinal water of the other Contracting Party, the relevant authorities of the other Contracting Party shall render the same possible rescue and assistance to the members of the crew and passengers of that vessel as it may give to its nationals and shall inform the relevant authorities of the former Contracting Party.

Principles established in international conventions acceptable by both Contracting Parties shall be followed in dealing with commercial rescue of the distressed vessel and cargo and in dealing with maritime accidents. No discrimination shall be exercised on the charge thereof.

2. If cargo, equipment and stores discharged or rescued from the distressed vessel need to be temporarily stored on shore of the other Contracting Party so as to be transported back to the original country or to a third country, the other Contracting Party shall provide convenience for such arrangement. No customs duties or other taxes shall be imposed by the other Contracting Party on such cargo, equipment and stores insofar they are not delivered for use or for sale in the territory of that Contracting Party.

Article 14

Assistance, advice and information

Subject to applicable internal law and international law, the Contracting Parties undertake to render to each other all assistance, advice and information requested, within the limits of their resources, regarding all merchant shipping and related maritime matters, including safety of life and property at sea, and preventing and combating pollution from ships, maritime search and rescue and the training of personnel and seafarers.

Article 15
Usage and transfer of income

Income of the shipping companies of one Contracting Party derived in the territory of the other Contracting Party may be used for the payment occurred in the territory of the other Contracting Party, or be freely remitted abroad at the exchange rate published by bank on the date of transfer.

Article 16
Office outside territory

Shipping companies or enterprises of each Contracting Party may establish their shipping representative offices or business conducting offices in the territory of the other Contracting Party under the applicable laws and regulations of that Contracting Party, and the activities of such offices shall be in compliance with the relevant laws and regulations of the staying country.

Article 17
Relations with other organizations and treaties

This Agreement does not affect the obligations and rights of each Contracting Party derived from the membership of any other international or regional organizations or treaties.

Article 18
Consultation

At the request of either Contracting Party, representatives from the competent authorities of the Contracting Parties may meet and discuss the implementation of this Agreement and any other proposals submitted by either Contracting Party at the date and place mutually agreed upon.

Article 19
Settlement of dispute

Should there be any dispute between the Contracting Parties on the interpretation or in the implementation of this Agreement, the competent authorities of the Contracting Parties shall solve it through friendly consultation on the basis of mutual understanding. In case no agreement could be reached, it shall be solved through diplomatic channels.

Article 20

Entry into force, amendment and termination

1. Each Contracting Party shall notify the other Contracting Party through diplomatic channels in the written form of its completion of national legal procedures as required for the entry into force of this Agreement. This Agreement shall enter into force thirty days after the issuance of the last notification.
2. This Agreement shall remain in force for five years. Thereafter this Agreement shall be renewed for successive periods of five years unless either of the Contracting Parties notifies the other Contracting Party in the written form for the termination of this Agreement six months prior to the expiration of this Agreement.
3. This Agreement may be amended with unanimity of the Contracting Parties. The amendment shall enter into force in accordance with the procedures stipulated in paragraph 1 of this Article.

In witness whereof, the undersigned duly empowered by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done at Tunis. on this 16th date of the month of April, 2002, in duplicate in the Arabic, Chinese and English languages, all the three texts being equally authentic. In case of any divergence in the interpretation of this Agreement, the English text shall prevail.

*For the Government of
the Republic of
Tunisia*

*Farhat MEDINI
Secretary of State
At the Ministry of
Transport*

*For the Government of
the People's Republic of
China*

*YANG Wenchang
Vice-Minister
Of Foreign Affairs*

NOMINATION

Par décret n° 2004-1145 du 18 mai 2004.

Monsieur Mohieddine Yahia, conseiller des affaires étrangères, est chargé des fonctions d'inspecteur adjoint directeur adjoint d'administration centrale à l'inspection générale au ministère des affaires étrangères.

**MINISTERE DU DEVELOPPEMENT
ET DE LA COOPERATION
INTERNATIONALE**

Arrêté du ministre du développement et de la coopération internationale du 18 mai 2004, portant approbation du calendrier de conservation des documents spécifiques à l'agence tunisienne de coopération technique.

Le ministre du développement et de la coopération internationale,

Vu la loi n° 72-35 du 27 avril 1972, portant création de l'agence tunisienne de coopération technique, telle que modifiée par la loi n° 92-103 du 2 novembre 1992,

Vu la loi n° 88-95 du 2 août 1988, relative aux archives,

Vu le décret n° 88-1981 du 13 décembre 1988, fixant les conditions et les procédures de la gestion des archives courantes et archives intermédiaires, du tri et élimination des archives, du versement des archives et de la communication des archives publiques, tel qu'il a été modifié par le décret n° 98-2548 du 28 décembre 1998,

Vu le décret n° 92-1721 du 21 septembre 1992, fixant les attributions du ministère de la coopération internationale et de l'investissement extérieur,

Vu le décret n° 93-1451 du 5 juillet 1993, relatif à la responsabilité en matière de gestion et de conservation des documents administratifs,

Vu le décret n° 96-270 du 14 février 1996, fixant les attributions du ministère de l'investissement, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 96-1225 du 1^{er} juillet 1996,

Vu le décret n° 2002-3011 du 11 novembre 2002, portant rattachement des structures relevant des ex-ministères du développement économique et de la coopération internationale et de l'investissement extérieur au ministère du développement et de la coopération internationale,

Vu la décision du directeur général des archives nationales du 26 octobre 2001, relative à l'approbation du calendrier de conservation des documents spécifiques à l'agence tunisienne de coopération technique.

Arrête :

Article premier. — Est approuvé, le calendrier de conservation des documents spécifiques à l'agence tunisienne de coopération technique composé de vingt quatre (24) règles de conservation figurant sur seize (16) pages, annexé au présent arrêté.

Art. 2. — Tous les services concernés de l'agence tunisienne de coopération technique sont chargés de l'application du contenu de ce calendrier.

Art. 3. — Le directeur général de l'agence tunisienne de coopération technique est chargé, chaque fois qu'il sera nécessaire, de la mise à jour de ce calendrier selon les procédures prévues par le décret susvisé n° 98-2548 du 28 décembre 1998.

Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 18 mai 2004.

*Le ministre du développement
et de la coopération internationale*

Mohamed Nouri Jouini

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

**MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
DE L'ENVIRONNEMENT
ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES**

ORDRE NATIONAL DU MERITE

Par décret n° 2004-1146 du 12 mai 2004.

L'Ordre national du mérite "Chevalier" dans le secteur de l'agriculture est attribué, à compter du 12 mai 2004, aux personnes citées ci-après :

Messieurs :

Salem Khemili

Hassen Ben Ali

Mohamed Mounir Hedri

Lotfi Zakraoui

Hechemi Jlassi

Mondher Kharrat

Hammouda Beyrem

Youssef Hamrouni

Hkimi Aouini

Mohamed Jouini

Abdeljelil Ben Frej

Abdelmejid Saïd

Salem Sabbi

Mohamed Lazhar Heni

Mohamed Kamel Khalfi

Mohamed Msaddek

Cherif Labiadh

Abdelhakim Khaldi

Jmili Batti

Mohamed Bouhdida

Néjib Saâdi

Hédi Bel Hadj

Jamel Eddine Hleli
Saâd Seddik
Nabil Dargouth
Mondher Ben Hmida
Sadok Bahri
Jalloul Mejri
Mohamed Habib Ouederni
Brahim Jdidi
Hammouda Ben Mejdoub
Mohamed Hédi Makhzoumi
Belhassen Ben Khelifa
Brahim Bedouièche
Mohamed Mouldi Abidi
Abdelbeki Dechraoui
Ridha Merzougui
Riadh Morjène
Abderazek Kal
Salah Ben Abdelhamid
Ali Ben Othman
Feres Chleif
Mohamed Zagdan
Mohamed Lotfi Ghorbel
Mohamed Habib Lejmi
Belgacem Nasraoui
Kacem Bechraoui
Khaled Nouasria
Zaied Sarout
Ali Skhiri
Salah Znezen
Noureddine Ben Ajroudi
Adel Sakkouhi
Ali Kadri
Slah Eddine Touati
Habib Farhani
Abdelhafidh Belarbi
Mohamed Jaber
Tijani Hedriche
Ammar Ftiriche
Abdelaziz Kadri
Saïd Khlij
Moncef Bouzouita
Mohamed Nadhif
Mohamed Moncef Mrad
Rafik Jaâfar
Abderrahmane Mami
Mohamed Gueblaoui
Hsine Hached
Slah Salem Missaoui
Mohsen Mama

Rachid Siala
Habib Ben Zbiba
Tahar Raïes
Béchir Merthi
Brahim Abdellaoui
Youssef Seidi
Zouheir Nasrallah
Abdessalem Chahbani
Hédi Gari
Mesdames :
Souad Turki épouse Sakli
Selma Elloumi Rekik
Feten Jmaï Ouerghi
Souad Malek Ayadi
Fadhila Ben Bouzid Mansouria
Olfa Ben Khdouma Chartani.

Arrêté du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques du 18 mai 2004, portant homologation du plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué de Sbiba 15-16 (1^{ère} tranche) de la délégation de Sbiba, au gouvernorat de Kasserine.

Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment ses articles 13 et 14,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2001-977 du 3 mai 2001, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission régionale chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole,

Vu le décret n° 2001-304 du 23 janvier 2001, portant création d'un périmètre public irrigué à Sbiba 15-16,

Vu l'arrêté du 24 mars 2001, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué de Sbiba 15-16,

Vu l'avis de la commission susvisée, chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole. réunie au siège du gouvernorat de Kasserine le 26 novembre 2002.

Arrête :

Article premier - Est homologué, le plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué de Sbiba 15-16 (1^{ère} tranche) de la délégation de Sbiba, au gouvernorat de Kasserine et annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Le présent arrêté emporte transfert de la propriété interpartes. Les privilèges, hypothèques et baux de toute nature portant sur des parcelles soumises au réaménagement foncier existant au moment de l'application du réaménagement sont transférés de droit sur les nouvelles parcelles reçues en échange par le débiteur ou bailleur.

Art. 3. - Les propriétaires sont tenus de payer la différence de valeur entre la parcelle de terre d'origine et la parcelle de terre attribuée dans le cadre du réaménagement foncier au profit de l'agence foncière agricole. Les copropriétaires sont considérés solidaires pour le paiement de cette valeur, une hypothèque en rang utile sera grevée sur la parcelle de terre attribuée pour garantie de paiement de cette différence.

Art. 4. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 18 mai 2004.

*Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des
ressources hydrauliques*

Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L'ENERGIE

NOMINATIONS

Par décret n° 2004-1147 du 18 mai 2004.

Monsieur Tahar Boughattas, ingénieur général, est chargé des fonctions de directeur du développement et de la transformation des minerais à la direction générale des mines au ministère de l'industrie et de l'énergie.

Par décret n° 2004-1148 du 18 mai 2004.

Monsieur Saïd Manaâ, ingénieur principal, est chargé des fonctions de sous-directeur du gaz à la direction générale de l'énergie au ministère de l'industrie et de l'énergie.

Par arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie du 18 mai 2004.

Monsieur Habib Bekay est désigné membre représentant le ministère de l'emploi à la commission de suivi des entreprises économiques.

MINISTERE DU TOURISME ET DE L'ARTISANAT

Arrêté du ministre du tourisme et de l'artisanat du 19 mai 2004, portant création de la commission nationale du tourisme et fixation de ses attributions, sa composition et ses modalités de fonctionnement.

Le ministre du tourisme et de l'artisanat,

Vu le décret n° 2000-1243 du 5 juin 2000, relatif aux attributions du ministère du tourisme, des loisirs et de l'artisanat,

Vu le décret n° 2000-1244 du 5 juin 2000, relatif à l'organisation des services du ministère du tourisme, des loisirs et de l'artisanat,

Vu le décret n° 2003-1232 du 9 juin 2003, relatif à la création du conseil supérieur du tourisme, à ses attributions, à sa composition et aux modalités de son fonctionnement et notamment son article 5.

Arrête :

Article premier. - En application des dispositions de l'article 5 du décret susvisé n° 2003-1232 du 9 juin 2003, est créée une commission permanente nommée Commission Nationale du Tourisme.

Cette commission est chargée d'entretenir la concertation sur les questions relatives au développement du secteur touristique entre les différentes parties concernées.

La commission est, en outre, appelée à proposer toutes mesures tendant notamment à :

- mettre en œuvre les choix et les orientations de la politique du gouvernement dans le domaine du tourisme,
- définir les priorités et coordonner le développement et la promotion du tourisme tunisien dans l'ensemble des zones touristiques du territoire et dans les marchés émetteurs de touristes.

Art. 2. - La commission nationale du tourisme comprend, sous la présidence du ministre du tourisme et de l'artisanat ou son délégué, les membres suivants :

- un représentant du ministère du tourisme et de l'artisanat,
- un représentant du ministère des affaires étrangères,
- un représentant du ministère de l'intérieur et du développement local,
- un représentant du ministère des technologies de la communication et du transport,
- un représentant du ministère du commerce,
- un représentant du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières,
- un représentant de la banque centrale de Tunisie,
- un représentant du ministère de la culture, de la jeunesse et des loisirs,
- un représentant du ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,
- un représentant du ministère de l'éducation et de la formation,

- un représentant du ministère du sport,
- un représentant du ministère de la santé publique,
- un représentant du ministère de l'emploi,
- un représentant du ministère du développement et de la coopération internationale,
- un représentant du ministère de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,
- un représentant du ministère des finances,
- un représentant de l'office national tunisien du tourisme,
- un représentant de l'office national de l'artisanat,
- un représentant de l'office du thermalisme,
- un représentant de l'office national de l'assainissement,
- un représentant de l'office de l'aviation civile et des aéroports,
- un représentant de la compagnie tunisienne de navigation,
- un représentant de la société tunisair,
- un représentant de l'agence tunisienne de communication extérieure,
- un représentant de l'agence foncière touristique,
- un représentant de l'agence de promotion des investissements extérieurs,
- un représentant de l'agence nationale de protection de l'environnement,
- un représentant de l'agence de protection et d'aménagement du littoral,
- un représentant de l'agence tunisienne de l'internet,
- un représentant de la fédération tunisienne de l'hôtellerie,
- un représentant de la fédération tunisienne des agences de voyage.

Le président de la commission peut faire appel à toute personne jugée compétente pour participer, à titre consultatif, aux réunions de la commission, et ce, compte tenu des questions inscrites à l'ordre du jour.

Art. 3. - Les membres de la commission nationale du tourisme sont désignés par décision du ministre du tourisme et de l'artisanat sur proposition des ministères, des établissements et des organismes concernés.

Art. 4. - La commission nationale du tourisme se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par an et chaque fois que cela s'avère nécessaire, pour délibérer sur des questions figurant à un ordre de jour communiqué à l'ensemble des membres avant la tenue de la réunion.

La commission ne peut valablement délibérer qu'en présence de la majorité de ses membres. Faute de quorum, une deuxième réunion est tenue les dix (10) jours qui suivent pour délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents.

Art. 5. - Les avis et les propositions de la commission nationale du tourisme sont adoptés à la majorité des voix des membres présents; En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 6. - L'ordre du jour de la commission est établi par son président et le secrétariat de la commission est assuré par l'office national tunisien du tourisme qui désigne un secrétaire permanent chargé de préparer l'ordre du jour, d'adresser les convocations, de rédiger les procès-verbaux et d'une manière générale de préparer les travaux de la commission et d'en conserver les archives.

Art. 7. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 19 mai 2004.

Le ministre du tourisme et de l'artisanat
Abderrahim Zouari

Vu

Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

NOMINATION

Par arrêté du ministre du tourisme et de l'artisanat du 18 mai 2004.

Monsieur Fethi Ben Hassen Essoukri est nommé membre au conseil d'administration de l'agence foncière touristique, représentant le ministère du domaine de l'Etat et des affaires foncières en remplacement de Monsieur Mustapha Ghoumrasi.

MINISTERE DE LA CULTURE, DE LA JEUNESSE ET DES LOISIRS

NOMINATIONS

Par décret n° 2004-1149 du 19 mai 2004.

La classe exceptionnelle à l'emploi de sous-directeur d'administration centrale est accordée à Monsieur Mohamed Adel Khaznaji, attaché de recherches, chargé des fonctions de directeur du centre national de la calligraphie à l'institut national du patrimoine au ministère de la culture, de la jeunesse et des loisirs.

Par décret n° 2004-1150 du 19 mai 2004.

Monsieur Kamel Arbi, inspecteur jeunesse sports premier degré, est chargé des fonctions de sous-directeur des institutions éducatives à la direction de l'animation socio-éducative culturelle à la direction générale de la jeunesse au ministère de la culture, de la jeunesse et des loisirs.

Par décret n° 2004-1151 du 19 mai 2004.

Monsieur Shili Guezih, inspecteur jeunesse sports premier degré, est chargé des fonctions de sous-directeur des manifestations des jeunes à la direction des manifestations, de la communication et de l'échange des jeunes à la direction générale de la jeunesse au ministère de la culture, de la jeunesse et des loisirs.

Par décret n° 2004-1152 du 19 mai 2004.

Monsieur Mohsen Brinsi, professeur principal d'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de chef de service des affaires administratives et financières à l'observatoire national de la jeunesse au ministère de la culture, de la jeunesse et des loisirs.

Par décret n° 2004-1153 du 19 mai 2004.

Monsieur Mohamed Ghaouari, professeur principal de la jeunesse et des sports, est chargé des fonctions de chef de service des manifestations nationales de la jeunesse à la direction des manifestations, de la communication et de l'échange des jeunes à la direction générale de la jeunesse au ministère de la culture, de la jeunesse et des loisirs.

Par décret n° 2004-1154 du 19 mai 2004.

Monsieur Ammar Guedri, professeur de la jeunesse et des sports, est chargé des fonctions de chef de service de dialogue et de la communication des jeunes à la direction des manifestations, de la communication et de l'échange des jeunes à la direction générale de la jeunesse au ministère de la culture, de la jeunesse et des loisirs.

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

NOMINATIONS

Par décret n° 2004-1155 du 18 mai 2004.

Le docteur Feirouz Ben Radhia épouse Nsib, médecin spécialiste principal de la santé publique, est chargée des fonctions de chef de service des études et des programmations des actions éducatives à la sous-direction de l'éducation sanitaire à la direction des soins de santé de base au ministère de la santé publique.

Par arrêté du ministre de la santé publique du 18 mai 2004.

Monsieur Mohamed Salah Ben Jemâa est nommé membre représentant le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie au conseil d'entreprise de l'agence nationale de contrôle sanitaire et environnemental des produits en remplacement de Monsieur Ahmed Dhoub.

MINISTERE DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION

NOMINATIONS

Par décret n° 2004-1156 du 19 mai 2004.

Est accordée à Monsieur Adel Zalila, professeur principal hors classe de l'enseignement, chargé des fonctions de directeur de l'enseignement privé au ministère de l'éducation et de la formation, la classe exceptionnelle à l'emploi de directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2004-1157 du 19 mai 2004.

Est accordée à Monsieur Mohamed Jemai Jellali, ingénieur principal, chargé des fonctions de sous-directeur des statistiques au bureau des études, de la planification et de la programmation au cabinet du ministère de l'éducation et de la formation, la classe exceptionnelle à l'emploi de sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2004-1158 du 19 mai 2004.

Monsieur Béchir Ali, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de sous-directeur des affaires administratives et financières à la direction régionale de l'enseignement de Mahdia.

Par décret n° 2004-1159 du 19 mai 2004.

Mademoiselle Samia Zayani, ingénier des travaux, est chargée des fonctions de chef de service du suivi à la sous-direction des études et du suivi à la direction des bâtiments et de l'équipement à la direction générale des services communs au ministère de l'éducation et de la formation.

Par décret n° 2004-1160 du 19 mai 2004.

Monsieur Lassâad Ben Takfa, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de chef de service des études juridiques à la sous-direction de la réglementation à la direction des affaires juridiques et du contentieux à la direction générale des services communs au ministère de l'éducation et de la formation.

Par décret n° 2004-1161 du 19 mai 2004.

Monsieur Mohamed Mili, professeur de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de chef de service de l'évaluation et des examens à la direction régionale de l'enseignement de Kébili.

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE LA TECHNOLOGIE

NOMINATIONS

Par décret n° 2004-1162 du 19 mai 2004.

Monsieur Zine El Abidine Lejri, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de directeur de l'institut supérieur de formation des maîtres de Gafsa.

En application des dispositions de l'article 11 du décret n° 91-1871 du 7 décembre 1991 relatif à l'organisation administrative et financière des instituts supérieurs de formation des maîtres et au régime de la formation auxdits instituts, ensemble les textes qui l'ont modifié et notamment le décret n°2002-579 du 12 mars 2002, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2004-1163 du 19 mai 2004.

Monsieur Larbi Hanachi, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de secrétaire général à l'université de Jendouba.

Par décret n° 2004-1164 du 19 mai 2004.

Monsieur Abderrahmen Chelbi, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de directeur d'établissement des œuvres universitaires de la catégorie (A) au foyer universitaire Mahmoud El Messaâdi à Jendouba.

En application des dispositions de l'article 4 du décret n° 95-2281 du 13 novembre 1995, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2004-1165 du 19 mai 2004.

Monsieur Néjib Bouthelja, administratif conseiller, est chargé des fonctions de secrétaire principal d'université pour exercer les fonctions de sous-directeur de la recherche scientifique, de la coopération internationale et de l'évaluation universitaire à la direction des affaires académiques et du partenariat scientifique à l'université de Sfax pour le Sud.

Par décret n° 2004-1166 du 19 mai 2004.

Madame Raja Zaghdane épouse Ben Mahfoudh, administratif conseiller, est chargée des fonctions de secrétaire principal d'université pour exercer les fonctions de sous-directeur des relations avec l'environnement, l'intégration professionnelle et la formation continue à la direction des affaires académiques et du partenariat scientifique à l'université de Sfax pour le Sud.

Par décret n° 2004-1167 du 19 mai 2004.

Monsieur Hamadi Ouaja, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de secrétaire principal d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à la faculté des sciences économiques et de gestion de Mahdia.

MINISTERE DE L'EMPLOI

NOMINATIONS

Par décret n° 2004-1168 du 18 mai 2004.

Monsieur Lassâad Labbassi, ingénieur en chef, est chargé des fonctions de directeur régional de l'emploi à Kasserine.

En application des dispositions de l'article 11 du décret n° 94-1218 du 30 mai 1994, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages alloués à un directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2004-1169 du 18 mai 2004.

Monsieur Mohamed Salah Stambouli est chargé des fonctions de directeur régional de l'emploi de Tunis.

En application des dispositions de l'article 11 du décret n° 94-1218 du 30 mai 1994, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages alloués à un directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2004-1170 du 18 mai 2004.

Monsieur Ali Jedidi, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de directeur régional de l'emploi de Gafsa.

En application des dispositions de l'article 11 du décret n° 94-1218 du 30 mai 1994, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages alloués à un directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2004-1171 du 18 mai 2004.

Monsieur Boubaker Boulaâoued est chargé des fonctions de directeur régional de l'emploi de Gabès.

En application des dispositions de l'article 11 du décret n° 94-1218 du 30 mai 1994, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages alloués à un directeur d'administration centrale.

avis et communications

BANQUE CENTRALE DE TUNISIE

SITUATION GENERALE DECADAIRE AU 30 AVRIL 2004

(en dinar)

<u>A C T I F</u>	
Encaisse-or	4 402 477
Souscriptions aux organismes internationaux	2 371 793
Position de réserve au FMI	36 432 549
Avoirs et placements en droits de tirage spéciaux	42 510 191
Avoirs en devises	3 841 249 860
Comptes de coopération économique	327 496 828
Compte courant postal	4 999 999
Concours aux étab.de crédit liés aux op.de politique monét.	536 500 000
Titres achetés dans le cadre des opérat. d'open market	18 753 262
Créances achetées ferme	403 618 333
Valeurs en cours de recouvrement	6 048 176
Effets à l'encaissement	39 215 223
Avance permanente à l'Etat	25 000 000
Avance remboursable à l'Etat	3 053 125
Avance à l'Etat / souscriptions fonds monétaires	530 903 061
Portefeuille-titres	25 402 512
Immobilisations	17 704 414
Débiteurs divers	21 469 842
Comptes d'ordre et à régulariser	51 721 016
	5 938 852 661
<u>P A S S I F</u>	
Billets et monnaies en circulation	3 029 944 722
Comptes courants des banques et des établis. financiers	67 087 746
Comptes du Gouvernement	1 041 292 475
Allocations de droits de tirage spéciaux	63 525 422
Autres engagements à vue et à terme	961 352 033
Déposants d'effets à l'encaissement	40 926 559
Comptes de coopération économique	350 714 544
Réserves	76 380 612
Capital	6 000 000
Créditeurs divers	75 509 052
Comptes d'ordre et à régulariser	226 119 496
	5 938 852 661

SITUATION GENERALE DECADEAIRE AU 10 MAI 2004

(en dinar)

<u>A C T I F</u>	
Encaisse-or	4 402 477
Souscriptions aux organismes internationaux	2 371 793
Position de réserve au FMI	36 432 549
Avoirs et placements en droits de tirage spéciaux	42 510 191
Avoirs en devises	3 918 476 860
Comptes de coopération économique	327 427 155
Compte courant postal	4 999 999
Concours aux étab.de crédit liés aux op.de politique monét.	577 000 000
Titres achetés dans le cadre des opérat. d'open market	18 753 262
Créances achetées ferme	403 618 333
Valeurs en cours de recouvrement	7 211 977
Effets à l'encaissement	30 062 809
Avance permanente à l'Etat	25 000 000
Avance remboursable à l'Etat	3 053 125
Avance à l'Etat / souscriptions fonds monétaires	530 903 061
Portefeuille-titres	25 402 512
Immobilisations	17 734 010
Débiteurs divers	21 598 561
Comptes d'ordre et à régulariser	55 756 444
	6 052 715 118
<u>P A S S I F</u>	
Billets et monnaies en circulation	3 007 128 567
Comptes courants des banques et des établis. financiers	269 100 028
Comptes du Gouvernement	956 163 348
Allocations de droits de tirage spéciaux	63 525 422
Autres engagements à vue et à terme	988 357 191
Déposants d'effets à l'encaissement	31 090 218
Comptes de coopération économique	350 644 870
Réserves	76 380 654
Capital	6 000 000
Créditeurs divers	75 684 778
Comptes d'ordre et à régulariser	228 640 042
	6 052 715 118

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

ISSN.0330.7921

Certifié conforme : le président directeur général de l'I.O.R.T

"Ce numéro du Journal Officiel de la République Tunisienne a été déposé au siège du gouvernorat de Tunis le 26 mai 2004"